Comú d'Encamp
ANDORRA

# INSTRUCCIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I TRAMESA DE PROPOSTES A LA JUNTA DE GOVERN I AL CONSELL DE COMÚ

## 1. OBJECTE

L'objecte de la present instrucció és definir el procediment que han de seguir tots els departaments per a l'elevació de propostes d'acord, a través de la comissió o directament en casos excepcionals, als òrgans col·legiats del Comú: la Junta de Govern (JG) i el Consell de Comú (CC) ja sigui en sessió ordinària o extraordinària.

## 2. FASE PREPARATÒRIA

Abans d'iniciar la redacció de la proposta, el departament proponent és responsable de:

- **Integritat de l'Expedient:** Assegurar-se que l'expedient disposa de tota la documentació necessària i compleix amb la normativa vinculant.
- **Revisió documental prèvia obligatòria:** Documents complexos (plecs, contractes, convenis, esborranys d'edictes) han d'haver estat validats prèviament per Intervenció Comunal (IC) i Secretaria General (SG).
- **Autorització Política:** Es requereix el vistiplau exprés del Conseller President de la Comissió per iniciar la tramitació.

## 3. REDACCIÓ I ESTRUCTURA DE LA PROPOSTA

S'utilitzarà el model establert i configurat amb l'estructura corresponent al gestor d'expedient, el camp definit per la proposta, que és d'escriptura lliure, haurà d'incorporar la informació següent:

**Antecedents:** s'hi exposaran els fets rellevants, fets i accions seguides des de l'inici de l'expedient, ordenats cronològicament i separats en paràgrafs.

**Fonaments de dret:** Una referència breu a les disposicions, als actes, informes, documents pressupostaris (A, AC...)... en què es fonamenta la resolució.

**Cos de la proposta:** "s'acorda/es desestima..." acompanyat d'un text clar concret i concís.

## 4. DOCUMENTACIÓ ANNEXA I INSTRUCCIONS D'EXECUCIÓ

Per a l'admissió a tràmit, s'han de complir les condicions següents:

Signat digitalment per:
JORDI BABI MONTELLÀ (SIGNATURA)

- **Integritat documental:** Annexar tots els documents necessaris per a valorar la decisió de la proposta d'acord i els que se'n deriven (contractes, edictes, plecs de bases, etc.).
- **Estat del Document:** Tots els documents han d'estar en estat **"FIRMAT"**, **"VALIDAT"** o **"DEFINITIU"**. No s'acceptaran a tràmit propostes que incloguin documents necessaris en estat d'esborrany. Aquest fet és d'importància per dos aspectes:
    - Els documents en estat d'esborrany poden ser modificats provocant una inseguretat de versió realment aprovada per l'òrgan competent
    - Els documents en estat d'esborrany no són visibles en el portal dels consellers.
- **Assignació de Tasques d'Execució:**
    - Si un document annex requereix una acció posterior a l'acord (ex: *publicar al BOPA, enviar a signatura externa, notificar, etc.*), és obligatori afegir una TASCA a l'eina de gestió d'expedients.
    - Aquesta tasca s'ha d'assignar al perfil "Tècnic de Secretaria General".
    - La tasca ha d'indicar clarament què s'ha de fer amb el document i la data requerida.

**5. TRAMESA, FISCALITZACIÓ I REBUIG**

La proposta s'envia a fiscalització i revisió de SG i seguirà una política de rebuig estricte.

El sistema no permet l'edició per part de SG ni IC. Qualsevol error (manca de documents, falta de la tasca assignada, error ortogràfic, títol incorrecte) implicarà el REBUIG de la proposta.

El rebuig retorna la proposta al departament per a la seva correcció i nou enviament.

**6. TERMINIS I INCLUSIÓ A L'ORDRE DEL DIA**

**Procediment Ordinari**

S'inclouen a l'Ordre del Dia les propostes fiscalitzades i revisades (sense rebuig) disponibles per incorporar amb una antelació mínima de **48 hores** a la sessió. Si arriba més tard s'inclourà en la pròxima Junta de Govern.

**Tramitació d'Urgència via Junta de Govern Extraordinària**

S'admeten propostes per ser aprovades en una sessió de Junta de Govern extraordinària únicament per petició d'un dels Cònsols que determinarà el dia i l'hora de la convocatòria de la sessió.

En aquestes situacions si bé no es tindrà en compte cap tipus de termini, la proposta haurà de **complir tots els requisits documentals i formals**.

**7. Òrgans de proposició**

Les propostes d'acords únicament poden ser proposades a la JG per les comissions o pels Cònsols via altres qüestions.

Els Cònsols únicament faran propostes per assumptes gestionats per seccions o departaments que no depenguin d'una comissió o per aquells assumptes que per motius d'urgència no convé fer la tramitació via la comissió corresponent.

Aquestes propostes s'enviaran des dels departament obviant l'òrgan consultiu i seran incloses en l'apartat d'altres qüestions de l'ordre del dia de la sessió de la JG sempre amb el vist i plau d'un dels Cònsols.